

1502198-49.2021.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CESAR LUIS DE SOUZA PEREIRA

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GEAN BRASIL LEITE

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CESAR LUIS DE SOUZA PEREIRA

Vistos.

GEAN BRASIL LEITE, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 23 de novembro de 2021, por volta de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

4ª Vara Criminal

Rua 28 de outubro nº 691, Sorocaba - SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502198-49.2021.8.26.0567 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502198-49.2021.8.26.0567

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GEAN BRASIL LEITE

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CESAR LUIS DE SOUZA PEREIRA

Vistos.

GEAN BRASIL LEITE, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 23 de novembro de 2021, por volta de 18h20min, na rua Gregório Ramos dos Santos, altura do nº 820, no Bairro Jardim São Guilherme II, nesta cidade e comarca, trazia consigo e transportava, para fins de entrega e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, 626 (seiscentas e vinte e seis) porções de cocaína, com peso líquido de 184,8g (cento e oitenta e quatro gramas e oito centigramas), substância que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com

determinação legal ou regulamentar.

Notificado, o denunciado apresentou defesa preliminar (fls. 89 e 94).

A denúncia foi recebida em 19 de janeiro de 2022 (fl. 95) e o réu foi citado (fl. 111).

Em audiência online foi ouvida uma testemunha da acusação e o réu foi interrogado ao final. Houve homologação da desistência da oitiva de uma testemunha da acusação (fls. 122/123).

Os debates foram convertidos em memoriais. Nessa fase, o Ministério Público requereu a condenação de Gean, nos termos da denúncia, por entender comprovadas autoria e materialidade delitiva. O Defensor Público pugnou pela sua absolvição com fulcro no artigo 386, inciso VII do CPP; subsidiariamente, benefícios relativos à dosimetria penal (fls. 198/206).

DECIDO.

A ação penal é improcedente.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fl. 10), laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 84/86) e provas produzidas em juízo.

A autoria, porém, é duvidosa.

Anderson Feraz Marangoni, policial militar, afirmou que abordou o réu que conduzia uma motocicleta e, em revista pessoal, foram encontradas 04 porções de cocaína no bolso da calça. Já, no interior da mochila, achadas mais porções de cocaína, todas embaladas individualmente. Gean afirmou que não sabia que transportava drogas.

O réu disse que pegou a mercadoria para entregá-la em outro bairro, foi abordado próximo ao local da entrega. Afirmou aos policiais que não tinha conhecimento que transportava drogas, mostrou-lhes seu aparelho celular que comprovava inexistir qualquer diálogo sobre drogas. Um homem chamado Anderson o contactou por meio de um grupo no aplicativo whatsapp para fazer a entrega, tendo sido entregue por Ana Júlia e destinatário final seria Guilherme. Não tinha pinos de cocaína no bolso, conforme os policiais afirmaram. Exercia o labor de motoboy desde 2015, trabalhava fixo para dois restaurantes.

Pois bem.

Após análise da prova produzida, concluo que não há elementos que indiquem a culpabilidade do réu. Ou seja, a prova para a condenação de Gean é fraca.

O acusado afirmou que desconhecia o teor da mercadoria que lhe foi entregue para transporte. De fato, tal versão torna plausível crer no desconhecimento do conteúdo, em que pese a vultuosa quantidade de pinos de cocaína que estavam no interior da sacola. Até porque, na condição de motoboy, não é comum ter acesso às embalagens que lhe são entregues para transporte. Demais disso, observo que há dúvida por parte da testemunha da acusação quanto a dinâmica dos fatos.

Assim, por existir dúvida razoável acerca da autoria do acusado para o tráfico de drogas, e considerando que no processo penal a dúvida milita sempre em favor do acusado, em obediência ao princípio penal do in dubio pro reo, a absolvição, é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal para absolver GEAN BRASIL LEITE, R.G nº 40.952.081 SSP/SP, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura.

Após o trânsito em julgado, com as comunicações de praxe, encaminhem-se os autos para arquivamento.

P.R.I.C.

Sorocaba, 10 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA